



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 81420211598050

Nome original: 0808719-39.2021.8.14.0000 Decisão-6.pdf

Data: 11/11/2021 10:42:46

Remetente:

GISSANDRA MARIA ARAGAO KLAUTAU LOBATO

NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DO 2º GRA

TJPA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Decisão Número do processo REF:0856837-50.2020.8.14.0301



Número: **0808719-39.2021.8.14.0000**

Classe: **AGRAVO DE INSTRUMENTO**

Órgão julgador colegiado: **2ª Turma de Direito Privado**

Órgão julgador: **Juiz Convocado AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES**

Última distribuição : **09/09/2021**

Valor da causa: **R\$ 153.900,00**

Processo referência: **0856837-50.2020.8.14.0301**

Assuntos: **Compra e Venda, Tutela Provisória**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes			Procurador/Terceiro vinculado	
SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA. (AGRAVANTE)			THAYRINE FERNANDA CARRARA MARIA RODRIGUES (ADVOGADO)	
DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA (AGRAVADO)			HILTON JOSE SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)	
Documentos				
Id.	Data	Documento		Tipo
6769780	11/11/2021 10:22	Decisão		Decisão

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808719-39.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.

ADVOGADO: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ – OAB/SP 188.439

AGRAVADA: DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA

ADVOGADO: HILTON JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 17.501

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0856837-50.2020.8.14.0301 proposta por DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, e determinou em desfavor da agravante, o bloqueio do valor de R\$ 36.276,10 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), via sistema SISBAJUD.

Em breve histórico, nas razões de id. 6021992, o agravante se insurge contra o *r. interlocutório* proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que, no caso concreto foi realizado estudo detalhado para implementação do sistema na residência da Agravada, sendo que foi considerado o gasto de energia mensal apresentado até o momento de sua elaboração, certo portanto, o sistema atenderia aproximadamente 100% (cem por cento) do consumo apresentado até então, que, à época girava em torno de 266kWh, conforme conta de consumo que acompanhou a contestação.

Afirma que jamais houve qualquer tipo de erro no projeto inicial ou na instalação de todo o sistema, mas sim, pura e simplesmente, a modificação do perfil de consumo de energia elétrica dos moradores do imóvel, acarretando, logicamente, no aumento das contas.

Alega que a Agravada confessou ter contratado uma terceira empresa, desconhecida da Ré e sem qualquer vínculo para alterar o sistema instalado, conforme consta do laudo unilateral apresentado por ela em sua exordial, gerando, dessa maneira, evidente perda da garantia contratual e exclusão de responsabilidade da empresa Ré para responder aos imaginados danos que lhe foram causados.

Sustenta ainda que, mesmo se tratando de relação de consumo, uma vez inexistentes os requisitos para antecipação de tutela, imperiosa a reforma da *r. decisão* que deferiu tal pedido, sob pena de manifesta afronta à lei e ao devido processo legal, pois ao final a Agravante está sendo previamente condenada, sofrendo privações de constantes bloqueios em suas contas.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, a reforma



do decisor de Primeiro Grau.

É o breve relatório.

DECIDO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

No caso em tela, em um juízo perfunctório e superficial, não vislumbro, neste momento processual, a verossimilhança nas alegações feitas pela parte autora, ora agravada, tendo em vista que os documentos unilaterais juntados aos autos não fornecem prova inequívoca do direito, bem como não comprovado o risco de dano grave e irreparável.

Assim, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único do CPC, necessários ao deferimento do efeito pretendido, motivo pelo qual defiro a suspensão da eficácia do interlocutório guerreado, até ulterior deliberação.

Destaco que o caráter provisório da decisão é passível de alterações - máxime diante de outros consectários que, no decorrer do processo e da devida instauração do contraditório, possam robustecer os elementos norteadores que influenciarão na prudente percepção do julgador.

ISTO POSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PLEITEADO, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO.

I. Comunique-se o Magistrado de primeira instância acerca desta decisão.

II. Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessário ao julgamento. (CPC, art. 1.019, inciso II).

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém, (PA), 14 de outubro de 2021.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado - Relator

